

한 국 관 광 공 사 감 사

부서주의

감 사 명 : 2024년 해외지사 종합감사

제 목 : 현지직원 근태관리 부적정

관계부서 : □□지사

내 용

1. 업무 개요

공사 해외지사는 주재국 관련 법규와 공사 「해외조직망 관리규정 시행세칙」, 「해외지사 현지직원 운영지침」에 따라 현지직원의 근태 지침을 정하고 있으며, 현지직원 또는 현지직원을 대행하여 주재원이 각종 해외지사 업무를 관리하는 시스템인 관광마케팅시스템(이하 “TMS³¹⁾”라 한다)의 근태 관리 메뉴를 이용하여 휴가, 외출 및 질병휴가 등을 신청하고 최종 결재권자인 지사장의 승인을 받아 시행 및 그 내역을 관리하고 있다.

한편, ☆☆지역 현지직원 휴가제도와 관련하여 공사는 “2014년 ☆☆지사 현지직원 급여현실화 및 휴가제도 개선” 기안문을 통하여 현지 법정 휴가 외에 추가 유급휴가를 부여하는 등의 제도 개선안을 마련하여 각 ☆☆지사에 도입, 운영하도록 통보하였다.

그리고, 공사는 2021. 5. 15. 「☆☆지사 현지직원 휴가 및 특수근무 지침³²⁾」을 신설하여 기존의 법정 휴가 및 공사 복지휴가 지급 관리 표준안을 지침화하는

31) Tourism Marketing System

32) 2020년 제1차 해외지사 종합감사 처분(□□지사 등 ☆☆지역 4개 지사의 현지직원 휴가제도 미흡)에 대한 조치사항으로, 2021.5.17. 시행

동시에, 주재국 법규에 의한 국가 유급휴가(경조 및 출산) 및 병가 등의 별도 휴가 지침을 정비하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「해외지사 현지직원 운영지침」 제21조에 따르면 휴가는 주재국 관련 법규가 정하는 바에 따라 법정휴가일수를 준수하여 실시하고, 같은 지침 제22조에 따라 병가는 주재국 관련 법규가 정하는 바에 따라 실시하여야 한다.

한편, ☆☆ 「노동법³³⁾」과 이에 대한 구체적인 방법을 정한 「근로자 유급연휴가 조례³⁴⁾」 및 「기업 근로자의 질병 또는 비업무상 재해로 인한 의료기간 규정」 등에 의거하여 수립한 공사 「☆☆지사 현지직원 휴가 및 특수근무 지침」 제7조 제3항에 따르면, 근로자가 질병이나 비업무상 재해로 인해 업무를 중단하고 병환치료를 해야 하는 경우, 본인의 실제 근속연수에 따라 3개월에서 24개월간의 병가를 지급할 수 있다고 되어있다.

그리고 「☆☆지사 현지직원 휴가 및 특수근무 지침」 제7조 제4항에 따라 병가를 사용하기 위해서는 공인의료기관 진단서를 필수로 제출해야 하며, 제5항에 따라 병가기간 중 급여 및 의료비, 의료대우 등은 성·직할시·자치구 규정에 따라 집행하여야 한다.

이와 관련, 임금지급 방식에 대하여 「노동법」 등에 따라 ☆☆ 각 지방별로 구체적인 규정을 두고 있는데, 「□□시 임금 지급 규정」 제21조에서는 근로자가 병에 걸리거나 공상이 아닌 상해를 입은 경우 병가기간에 사용자는 반드시 근로계약 또는 단체협약의 약정대로 병가수당을 지급해야 하며, 이 경우 사용자가

33) 1995.1.1. 시행

34) 2008.1.1. 시행 ※ 『☆☆ 노동법령집 上(노사발전재단)』 게재 번역본 참고

지급하는 병가수당은 □□시 최저임금기준의 80%보다는 낮지 않아야 한다고 규정하고 있다.

위의 규정을 종합하면, 현지직원이 질병 또는 상해로 인하여 근무가 불가하여 일정기간 치료 및 요양이 필요할 때 회사에 병가를 요구할 수 있으나, 반드시 질병 또는 상해를 증명할 수 있는 공인의료기관의 적격 진단서를 갖추어야 하는 입증 책임을 지닌다. 또한, 실제 근로 제공 없이도 급여 대비 할인된 병가임금을 수령할 수 있는 일종의 유급 휴가로 볼 수 있기에 회사는 질병의 진실성과 객관성에 대해 심사하고 승인여부를 결정하여야 하며, 병가 사유로 판단될 경우 「노동법」을 준수하여 즉시 질병휴가를 부여하되, TMS 근태 관리 메뉴에도 그 사유를 질병으로 하여 적절하게 기록 및 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간 시작일(2022. 4. 1.)부터 실지감사 당일(2024. 6. 14.)까지 □□지사 현지직원의 근태 관리 내역을 점검한 결과, 병원 진료에 따른 현지직원의 사무실 부재 시, 질병휴가가 아닌 외출로 신청 및 승인³⁵⁾하여 근태 관리를 부적절하게 한 사례가 2023년 6월부터 2024년 6월까지 1년 동안 20건이 발견되었으며, 그 내용은 [표]와 같다.

□□지사가 병원 진료 시 외출 처리한 사례는 2023. 6. 7. 최초 발생하였으며, 현지직원별로 구분하면 N이 1년간 총 10회로 가장 많고 L이 5회, G가 3회, H와 I가 각 1회 발생하였다.

35) ☆☆지역 타 지사의 경우 모두 휴가 또는 질병으로 처리하고 있음

또한, 질병 및 상해에 따른 병가 사용 시에는 공인의료기관의 진단서를 필수로 제출하여 그 사유를 증명하여야 하는데, 병원 진료에 따른 외출 처리 내역 총 20건 중 2건을 제외한 18건이 모두 진단서가 아닌 단순 진료 예약내역의 휴대폰 캡처 화면만으로 그 증빙을 갈음하였음에도 불구하고 □□지사는 실제 진료 여부 검증 등의 적절한 노력을 기울이지 않은 채 이를 승인하는 등 현지직원 근태관리를 미흡하게 하였다.

[표] □□지사 병원 진료 외출 처리 내역(2022.4.1.~2024.6.14., 총 20회)

연 번	직원명	외출일자	외출사유	외출시간	진단서 등 적격증빙	목적지 (예약시간)
1	N	2023.06.07.	병원 방문 및 진단 9:30~11:00	1시간 30분	X (증빙無)	-
2	N	2023.06.28.	병원 방문 및 진단 9:00~11:00	2시간	X (진료예약 캡처화면)	내분비클리닉 (8:20~8:50)
3	N	2023.07.05.	병원 방문 및 진료 14:00~15:00	1시간	X (진료예약 캡처화면)	피부과 외래 (14:20~14:50)
4	N	2023.07.19.	병원 방문 및 진료 9:00~11:00	2시간	X (진료예약 캡처화면)	심혈관클리닉 (8:20~8:50)
5	N	2023.08.08.	병원 방문 및 진료 9:00~11:00	2시간	X (진료예약 캡처화면)	피부과 외래 (추후확정)
6	N	2023.09.18.	병원 방문 및 진료 14:00~15:30	1시간 30분	X (진료예약 캡처화면)	피부과 외래 (14:30~15:00)
7	N	2023.10.17.	병원 방문 및 진료 9:00~11:00	2시간	X (진료예약 캡처화면)	피부과 외래 (오전)
8	L	2023.10.23.	병원 방문 및 진료 9:00~11:00	2시간	X (진료예약 캡처화면)	일반외래진찰 (8:30~9:00)

연 번	직원명	외출일자	외출사유	외출시간	진단서 등 적격증빙	목적지 (예약시간)
9	H	2023.11.13.	병원 방문 및 진단 8:30~11:30	3시간	X (진료예약 캡처화면)	피부과 외래 (8:10~8:20) 안과 (9:10~9:20)
10	I	2023.11.17.	병원 방문 및 진료 9:00~11:00	2시간	X (진료예약 캡처화면)	안과 (시력검사) (9:40)
11	G	2023.12.08.	병원 방문 및 진료 13:30~15:30	2시간	X (진료예약 캡처화면)	치과 (13:30~14:30)
12	N	2023.12.21.	병원 방문 및 진료 9:00~11:00	2시간	O (명세서)	소화기내과 (미기재)
13	L	2024.01.08.	병원 방문 및 진료 9:00~11:00	2시간	X (진료예약 캡처화면)	한의과 (9:40~10:10)
14	L	2024.01.22.	병원 방문 및 진료 오후 1:00~2:30	1시간 30분	X (진료예약 캡처화면)	한의과 (13:40~14:10)
15	L	2024.01.26.	병원 진료 오후 1:00~3:00	2시간	X (진료예약 캡처화면)	신경외과 (13:30~14:00)
16	N	2024.01.30.	병원 방문 및 진료 13:30~15:00	1시간 30분	O (명세서)	안과(눈꺼풀종양) (미기재)
17	G	2024.04.10.	병원 방문 및 진료 13:30~15:30	2시간	X (진료예약 캡처화면)	피부과 외래 (14:00~14:30)
18	N	2024.04.16.	병원 방문 및 진료 9:00~11:00	2시간	X (진료예약 캡처화면)	피부과 외래 (오전)
19	L	2024.05.31.	병원 방문 및 진료 14:00~16:00	2시간	X (진료예약 캡처화면)	한의과 (15:10~15:40)
20	G	2024.06.13.	병원 방문 및 진료 13:30~16:00	2시간 30분	X (진료예약 캡처화면)	침구과 (13:30~14:00) 초음파(손) (14:00~15:00)

주: 건강검진(8회) 및 백신접종(2회)에 따른 외출 내역은 제외
자료: TMS 현지직원근태 기록 재구성

관계부서 의견 및 검토결과

이에 대해 □□지사는 주☆☆한국대사관에서는 연 최대 6일까지 관련 증빙 서류 없이 최소 일단위로 질병휴가를 부여하고 있으며, 이를 준용하여 □□지사에 적용한 사안이라고 설명하였고, 또한 TMS 근태관리는 승인 이후 수정이 불가하여 진단서 등을 제출받더라도 시스템 상에 추가할 수 없는 상황이라고 답변하였다.

그러나, 주☆☆한국대사관 등 재외공관과 공사 현지직원의 계약 형태 및 병가 임금 지급 방식 등이 일치한다고 볼 수 없으며, 앞에서 살펴본 바와 같이 공사 현지직원에게 적용되는 주재국의 「노동법」을 준용한 「☆☆지사 현지직원 휴가 및 특수근무 지침」 등에 따르면 병가를 사용하기 위해서는 공인의료기관 진단서를 필수로 제출해야 함을 정하고 있는데, ☆☆지역의 타 지사들과 달리 □□지사만 이와 다르게 관리할 타당한 근거를 찾을 수 없는 점, 실제 진료 여부 등의 검증이 불가능한 점, 2023년부터 질병휴가가 아닌 외출로 근태처리를 한 적정한 사유 및 관련 근거 역시 부재한 점 등을 보았을 때, □□지사의 주장은 타당하다고 볼 수 없다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 현지직원 근태관리를 부적정하게 한 □□지사에 주의를 촉구하시기 바랍니다.(부서주의)